

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5506/2538

นาย สมิทธิ์ คุปตสันติ
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน
) กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 13, มาตรา 18, มาตรา 19, มาตรา 20,
มาตรา 22

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีได้
เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องและตกลงกันตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
มาตรา13,18,22ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา20นายจ้างและลูกจ้างย่อมมีสิทธิทำข้อ
ตกลงเปลี่ยนแปลงระเบียบการจ่ายเงินบำเหน็จซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
แรงงานให้มีผลบังคับแตกต่างไปจากระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเดิมได้เท่า
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน บริษัท จ. และบริษัทในเครือรวมทั้ง
จำเลยที่1ออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและการโอนย้ายโจทก์ระหว่าง
บริษัทในเครือของบริษัท จ. โดยให้นับอายุงานต่อเนื่องกันไปและคงให้สิทธิต่างๆเช่น
เดียวกันเมื่อโจทก์โอนจากบริษัท จ.มาเป็นพนักงานของจำเลยที่1ระเบียบการจ่าย
เงินบำเหน็จจึงผูกพันโจทก์กับจำเลยที่1ด้วย

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2521 จำเลย ที่ 1 โดย จำเลย ที่ 2 ซึ่งเป็น กรรมการ ผู้มีอำนาจ กระทำการ แทน จำเลย ที่ 1 ได้รับ โจทก์ เข้า ทำงาน เป็น ลูกจ้าง ทำงาน ตำแหน่ง สดท้าย เป็นผู้บริหาร อาวุโส ได้รับ ค่าจ้าง อัตรา สดท้าย เดือน ละ 74,000 บาทกำหนด จ่าย ค่าจ้าง ทุกวัน ที่ 25 ของ เดือน ต่อมา วันที่ 1 กันยายน 2537 โจทก์ ลาออก โจทก์ ทำงาน กับ จำเลย ทั้ง สอง มา เป็น เวลา 16 ปี เศษตาม ระเบียบ บังคับ การ ทำงาน ของ จำเลย ทั้ง สอง ระบุ ว่า ลูกจ้างที่ ทำงาน ครบ 15 ปี ขึ้น ไป จะ ได้รับ เงินบำเหน็จ โดย คำนวณ จาก เงินเดือนสดท้าย คูณ ด้วย จำนวน ปี ที่ทำงาน โจทก์ มีสิทธิ ได้รับ เงินบำเหน็จทั้งสิ้น 1,184,000 บาท แต่ จำเลย ทั้ง สอง จ่าย ให้ โจทก์ เพียง 87,146 บาท ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สอง จ่ายเงิน บำเหน็จ ส่วน ที่ ขาด จำนวน 1,096,854 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 15 ต่อ ปี ของ ต้นเงินดังกล่าว นับแต่ วันที่ 1 กันยายน 2537 จนกว่า ชำระ เสร็จ

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ว่า จำเลย ที่ 2 มิได้ เป็น นายจ้าง และไม่มี นิติสัมพันธ์ ใด ๆ กับ โจทก์ เดิม จำเลย กำหนด ให้ พนักงาน มีสิทธิได้รับ เงินบำเหน็จ ต่อมา ปี 2528 จำเลย ได้ ทำ ข้อตกลง เกี่ยวกับ สภาพ การจ้าง กับ ลูกจ้าง ของ จำเลย ที่ มี ส่วน เกี่ยวข้อง ยกเลิก การ จ่ายเงิน บำเหน็จต่อมา ใน ปี 2537 จำเลย รับโอน โจทก์ มา เป็น ลูกจ้าง เมื่อ โจทก์ ลาออกเงินบำเหน็จ ที่ จำเลย จ่าย ให้ โจทก์ เป็น เงินบำเหน็จ ตาม สิทธิ ของ โจทก์ซึ่ง มี อยู่ ตั้งแต่ ปี 2528 ตาม ที่ โจทก์ ได้ ทำ ข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพ การจ้าง ไว้ กับ บริษัท โมคภักดิ์กรุงเทพ จำกัด ซึ่ง เป็น นายจ้าง ของ โจทก์ ใน ขณะ นั้น และ หน้าที่ ใน การ จ่ายเงิน บำเหน็จ ดังกล่าว ได้ โอนมา ยัง จำเลย ก่อน โจทก์ ลาออก โจทก์ ได้ ขอรับ เงินบำเหน็จ จาก จำเลยอัน เป็นการ รับ สิทธิ ประโยชน์ ตาม ข้อตกลง เกี่ยวกับ สภาพ การจ้าง ไป แล้วโดย มิได้ โต้แย้ง คัดค้าน ส่วน ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 15 ต่อ ปีที่ โจทก์ ขอ มา นั้น ไม่มี กฎหมาย กำหนด ให้สิทธิ แก่ โจทก์ ขอให้ ยกฟ้อง

ระหว่าง พิจารณา โจทก์ ขอ ถอนฟ้อง จำเลย ที่ 2 ศาลแรงงานกลางมี คำสั่ง ให้ จำหน่ายคดี ใน ส่วน ของ จำเลย ที่ 2 ออก เสีย จาก สารบบความ

วันนัด พิจารณา โจทก์ และ จำเลย ที่ 1 แกลงรับ ข้อเท็จจริง ว่าเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2521 โจทก์ เริ่ม ทำงาน กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ปี 2522 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ บริษัท ใน เครือ ได้ ออก ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ การ ทำงาน ตามเอกสาร หมายเลข จ. 1 ซึ่ง ระบุ ว่า การ คำนวณ บำเหน็จ ของ พนักงาน ให้ ใช้เงินเดือน อัตรา สุดท้าย คุณ ด้วย จำนวน ปี ที่ทำงาน ต่อมา ปี 2523โจทก์ โอน มา เป็น พนักงานบริษัท โภคภัณฑ์กรุงเทพ จำกัด ใน วันที่ 4 กันยายน 2528 นาย ประเสริฐ พงษ์กumar ซึ่ง เป็น ตัวแทน ของ บริษัท โภคภัณฑ์ กรุงเทพ จำกัด ได้ เรียก โจทก์ และ บุคคล ที่ เกี่ยวข้อง อีก 2 คน คือ นาย สมชัย วุฒิไกรเกรียง และนางพรทิพย์ กุลภัทราภา เข้า ไป พบ เกี่ยวกับ เรื่อง การ เปลี่ยนแปลง เงินบำเหน็จ โดย ให้ยก เลิกข้อตกลง ใน เรื่อง เงินบำเหน็จ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 1 และ ให้ คำนวณ เงินบำเหน็จ สำหรับ พนักงาน จน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2528 และ หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2528 แล้ว จะ ไม่มี การ จ่ายเงิน บำเหน็จ ให้ ซึ่ง มีผล กระทบ ต่อ ผู้บริหาร เพียง 3 คน คือ โจทก์ นาย สมชัย และ นางพรทิพย์ โจทก์ และ บุคคล ทั้ง สอง ลงลายมือชื่อ ใน ช่อง ตัวแทน พนักงาน ระดับ บริหารตาม เอกสาร หมายเลข ล. 1 ต่อมา ใน ปีเดียว กัน นี้ โจทก์ได้ โอน มา เป็น พนักงานของ บริษัท กรุงเทพค้าสัตว์ จำกัด ปี 2530 โจทก์ โอน มา เป็น พนักงาน ของ บริษัท ฟาร์มกรุงเทพ จำกัด และ ปี 2537 โจทก์ โอน มา เป็น พนักงาน ของ บริษัท จำเลย บริษัท ที่ โจทก์ โอน ย้าย ไป ทำงาน ทั้งหมด นี้ เป็น บริษัท ใน เครือ ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ การ โอน ย้าย กำหนด ให้ นับ อายุงาน ต่อเนื่อง กัน ไป เสมือน ได้ ทำ อยู่ บริษัท เดียว กัน และให้ คง สิทธิ ต่าง ๆ เช่นเดียวกัน

ศาลแรงงานกลาง พิจารณา แล้ว วินิจฉัย ว่า แม้ ว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ บริษัท ใน เครือ ได้ ออก ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ ทำงาน ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 1 ต่อมา ในปี 2523 โจทก์ โอน มาเป็น พนักงาน ของ บริษัท โภคภัณฑ์กรุงเทพ จำกัด และ ใน วันที่ 4 กันยายน 2528 โจทก์ ทำ ข้อตกลง เกี่ยว กับ สภาพ การจ้าง แก่ไข เพิ่มเติม ใน เรื่องการ ยกเลิก เงินบำเหน็จ ตาม เอกสาร หมายเลข ล. 1 ซึ่ง ปรากฏ ลายมือชื่อโจทก์ ใน ช่อง ตัวแทน พนักงาน ระดับ บริหาร โดย มี นาย ประเสริฐ พงษ์กumar ซึ่ง โจทก์ ยอมรับ ว่า เป็น ตัวแทน ของ บริษัท โภคภัณฑ์กรุงเทพ จำกัด และ นาย มิน เรียรวร ลงลายมือชื่อ ใน ช่อง ตัวแทน ของ บริษัท ข้อตกลง นี้ มีผล เท่ากับ เป็น การ สละ สิทธิ ตาม ข้อตกลง เดิม และ เป็น ข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพ การจ้าง ที่ เกิดจาก การ เจรจา และ ตกลง กัน ระหว่าง นายจ้าง กับ ลูกจ้างโดยตรง อันเป็น การแสดง เจตนา ของ คู่กรณี มีผล ใช้ บังคับ ได้ จำเลย ที่ 1จ่ายเงิน บำเหน็จ ให้ โจทก์ โดย คำนวณ ตาม สิทธิ ของ โจทก์ ที่ มี อยู่ ตั้งแต่ปี 2528 และ ตาม ข้อตกลง เกี่ยวกับ สภาพ การจ้าง แก่ไข เพิ่มเติม ตาม เอกสาร หมายเลข ล. 1 ถูกต้อง แล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา แผนก คดีแรงงาน วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ว่า ข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพ การจ้าง แก่ไข เพิ่มเติม ตาม เอกสาร หมายเลข ล. 1 ผูกพัน โจทก์ และจำเลย ที่ 1 หรือไม่ โจทก์ อุทธรณ์ ว่า ข้อตกลง เกี่ยวกับ สภาพ การจ้างเอกสาร หมายเลข ล. 1 แก่ไข เอกสาร หมายเลข จ. 1 โดย การ ให้ยก เลิก เงินบำเหน็จเป็น การ แก่ไข ที่ ไม่ เป็น คุณ แก่ ลูกจ้าง ใน การ ที่ บริษัท โภคภัณฑ์กรุงเทพ จำกัด ซึ่ง เป็น นายจ้าง ของ โจทก์ ใน ขณะที่ ทำ ข้อตกลง เกี่ยวกับ สภาพ การจ้าง แก่ไข เพิ่มเติม เอกสาร หมายเลข ล. 1บริษัท โภคภัณฑ์กรุงเทพ จำกัด หา ได้ แจ้ง ข้อเรียกร้อง เป็น หนังสือ ให้ ลูกจ้าง หรือ โจทก์ ทราบ แต่อย่างใด ไม่ เป็น กรณี ที่ บริษัท โภคภัณฑ์กรุงเทพ

จำกัด ไม่ปฏิบัติ ให้ ถูกต้อง ตาม ขั้นตอน ของ กฎหมาย ข้อตกลง เกี่ยวกับ สภาพ
การจ้าง แก่ไข เพิ่มเติม ลงวันที่ 4 กันยายน 2528ตาม เอกสาร หมายเลข 1 ไม่เป็น
ข้อตกลง เกี่ยวกับ สภาพ การจ้าง ที่ชอบด้วย กฎหมาย ไม่มี ผล ใช้ บังคับ และ ไม่
ผูกพัน โจทก์ จำเลย ที่ 1 และบริษัท โภคภัณฑ์กรุงเทพ จำกัด แม้ จำเลย ที่ 1 และ
บริษัท โภคภัณฑ์กรุงเทพ จำกัด จะ เป็น บริษัท ใน เครือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
จำกัด ก็ ตาม แต่ บริษัท ทั้ง สอง ก็ เป็น นิติบุคคล แยก กัน ข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพ การจ้าง เอกสาร หมายเลข 1 เป็น เอกสาร ที่ มี ลายมือชื่อตัวแทน บริษัท
โภคภัณฑ์กรุงเทพ จำกัด เพียง บริษัท เดียว หาร วมถึง บริษัท จำเลย ที่ 1 ด้วย ไม่
พิเคราะห์ แล้ว ตาม พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 19 วรรค
แรก บัญญัติ ว่า "ข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพ การจ้าง มีผล ผูกพัน นายจ้าง และ
ลูกจ้าง ซึ่ง ลงลายมือชื่อใน ข้อเรียกร้อง นั้น ตลอดจน ลูกจ้าง ซึ่ง มี ส่วน ใน การ
เลือกตั้ง ผู้แทนเป็น ผู้เข้าร่วม ใน การ เจริญ ทุกคน " และ มาตรา 20 บัญญัติ
ว่า"เมื่อ ข้อตกลง เกี่ยวกับ สภาพ การจ้าง มีผล ใช้ บังคับ แล้ว ห้าม มิให้นายจ้าง
ทำ สัญญาจ้างแรงงาน กับ ลูกจ้าง ขัด หรือ แย้ง กับ ข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพ การ
จ้าง เว้นแต่ สัญญาจ้างแรงงาน นั้น จะ เป็น คุณ แก่ ลูกจ้างยิ่งกว่า " เห็นว่า มาตรา
20 แห่ง พระราชบัญญัติ ดังกล่าว เป็น กรณีต่อเนื่อง มาจาก มาตรา 19 ซึ่ง เป็น
เรื่อง ของ ข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพ การจ้าง อัน เกิดจาก ข้อเรียกร้อง โดย ให้ มีผล
ผูกพัน นายจ้าง กับลูกจ้าง ซึ่ง ลงลายมือชื่อ ใน ข้อเรียกร้อง หรือ ลูกจ้าง ที่ มี ส่วน
ใน การ เลือก ผู้แทน ผู้เข้าร่วม ใน การ เจริญ ข้อเรียกร้อง นั้น และเห็น ได้ว่า
ความใน มาตรา 20 เป็น เรื่อง ห้าม นายจ้าง มิให้ ทำ สัญญาจ้างแรงงาน กับ ลูกจ้าง
ขัด หรือ แย้ง กับ ข้อตกลง เกี่ยวกับ สภาพ การจ้างเฉพาะ ข้อตกลง เกี่ยวกับ สภาพ
การจ้าง ที่ เกิดจาก การ แจ้ง ข้อเรียกร้องตาม มาตรา 13 และ ต่อมา ตกลง กัน ได้
ตาม มาตรา 18 และ 22 เท่านั้นเมื่อ ไม่ปรากฏ ว่า ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ การ
ทำงาน ตาม เอกสาร หมายเลข 1 ซึ่ง ถือว่า เป็น ข้อตกลง เกี่ยวกับ สภาพ การจ้าง ที่

เกิดจากข้อเรียกร้อง ดังกล่าว มา ดังนี้ กรณี จึง ไม่อยู่ ใน บังคับ ของ มาตรา 20 ดัง
กล่าว ข้างต้น นายจ้าง และ ลูกจ้าง ย่อม มีสิทธิ ทำ ข้อตกลง เปลี่ยนแปลงระเบียบ
การ จ่ายเงิน บำเหน็จ เสีย ใหม่ ซึ่ง เป็น ส่วน หนึ่ง ของ สัญญาจ้างแรงงาน ให้ มีผล
บังคับ แตกต่าง ไป จาก ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ ทำงาน ตาม เอกสาร หมาย
จ. 1 ได้ เท่าที่ ไม่ ขัด ต่อ กฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ซึ่ง เป็น กฎหมาย
อัน เกี่ยว กับ ความสงบ เรียบร้อยเมื่อ โจทก์ ซึ่ง เป็น พนักงาน ระดับ บริหาร และ
ได้ ทำ ข้อตกลง ให้ยก เลิกระเบียบ การ จ่ายเงิน บำเหน็จ สำหรับ พนักงาน ระดับ
บริหาร ของ บริษัทตาม เอกสาร หมาย ล. 1 ซึ่ง มีผล ให้ โจทก์ ไม่มี สิทธิ ได้รับ
เงินบำเหน็จข้อตกลง ตาม เอกสาร หมาย ล. 1 จึง ใช้ บังคับ ได้ และ มีผล ผูกพัน
โจทก์ที่ ศาลแรงงานกลาง พิจารณา นั้น ชอบแล้ว อุทธรณ์ โจทก์ ใน ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น

ส่วน ที่ โจทก์ อุทธรณ์ ว่า เอกสาร หมาย ล. 1 ไม่มี ผล ผูกพันจำเลย ที่ 1
เพราะ บริษัท โภคภัณฑ์กรุงเทพ จำกัด กับ จำเลย ที่ 1เป็น นิติบุคคล แยก ต่างหาก
จาก กัน และ โจทก์ กับ จำเลย ที่ 1 ไม่ได้เปลี่ยนแปลง ข้อตกลง จึง ต้อง นำ
ระเบียบ ข้อบังคับ การ ทำงาน ตามเอกสาร หมาย จ. 1 มา ใช้ บังคับ นั้น เห็นว่า
ตาม ข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลาง ฟัง มา ว่า ใน ปี 2522 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
จำกัด และ บริษัท ใน เครือ ออก ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ ทำงาน ตาม
เอกสาร หมาย จ. 1 และ การ โอน ย้าย โจทก์ ระหว่าง บริษัท ใน เครือ ของ บริษัท
เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กำหนด ให้ นับ อายุงาน ต่อเนื่อง กัน ไป เสมือน ได้ ทำ อยู่
ใน บริษัท เดียว กัน และ คง ให้สิทธิ ต่าง ๆ เช่นเดียวกันและ เมื่อ โจทก์ โอน มา
เป็น พนักงาน ของ จำเลย ที่ 1 ตาม เอกสาร ท้าย คำให้การหมายเลข 5 ก็ ได้ ระบุ
ไว้ เช่นกัน จำเลย ที่ 1 จึง รับโอน โจทก์ มา พร้อมสิทธิ ต่าง ๆ ของ โจทก์ ด้วย เมื่อ
โจทก์ ยินยอม ให้ มี การ เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ เรื่อง เงินบำเหน็จ ตาม เอกสาร
หมาย ล. 1 ซึ่ง ใช้ บังคับ ได้ดัง เหตุผล ที่ กล่าว มา สิทธิ ของ โจทก์ มี เพียงใด

จำเลย ที่ 1 ก็ คง รับโอนมา เพียง นั้น เอกสาร หมายเลข 1 จึง ผูกพัน โจทก์ กับ จำเลย ที่ 1 ด้วยอุทธรณ์ โจทก์ ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น เช่นกัน "

พิพากษายืน

(รวัชชัย พิทักษ์พล-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่5506/2538วินิจฉัยเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง(แก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้ 1.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสามารถทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายกรณีใดกรณีหนึ่งในสามกรณีคือ 1.1การแก้ไขซึ่งเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่าหมายความว่าเมื่อมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใช้บังคับแล้ว(มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานใช้บังคับแล้ว)ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องหรือไม่หากต่อมามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีอยู่โดยมีผลเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่าแล้วการแก้ไขดังกล่าวมีผลบังคับทันทีตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์

พ.ศ.2518มาตรา20ทั้งนี้ไม่ว่าการแก้ไขนั้นจะร่วมกันแก้ไขหรือนายจ้างเป็นฝ่ายแก้ไขเพียงฝ่ายเดียวก็ตาม 1.2ยื่นข้อเรียกร้องหมายถึงฝ่ายที่ประสงค์จะให้มีการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต้องยื่นข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วมีการเจรจาต่อรองจนสามารถตกลงกันได้แล้วทำข้อตกลงให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงชื่อแล้วให้นายจ้างนำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวไปจดทะเบียนต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายภายใน15วันนับแต่วันที่ตกลงกันและนายจ้างต้องประกาศข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าว ณ สถานที่ลูกจ้างทำงาน โดยปิดในลักษณะเปิดเผยซึ่งต้องปิดภายใน3วันนับแต่วันที่ตกลงกันและปิดไว้ไม่น้อยกว่า30วัน(พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์มาตรา13-19) 1.3สองฝ่ายตกลงยินยอมกันหมายถึงทั้งสองฝ่ายตกลงกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยทำเป็นหนังสือลงชื่อไว้ซึ่งจะมีผลผูกพันเฉพาะผู้ที่ตกลงกันเท่านั้นไม่มีผลผูกพันถึงผู้ที่มิได้ตกลงด้วยเช่นบริษัท ก. จำกัดมีลูกจ้าง1,000คนมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานใช้บังคับแล้วต่อมาบริษัท ก. จำกัดได้ตกลงกับลูกจ้าง200คนแก้ไขระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานการแก้ไขดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะลูกจ้าง200คนที่ตกลงด้วยเท่านั้นไม่มีผลถึงลูกจ้างอีก800คนที่มิได้ทำความตกลงด้วยเท่ากับว่าลูกจ้าง200คนใช้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงใหม่ส่วนอีก800คนยังคงใช้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเก่าการที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนั้นพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518มาตรา20ได้บัญญัติห้ามมิให้ตกลงทำสัญญาจ้างแรงงานขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีอยู่เดิมโดยได้บัญญัติว่า"มาตรา20เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้วห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเว้นแต่สัญญาจ้างนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า" มาตรา20ดังกล่าวมีเงื่อนไขดังนี้ 1)เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ(เมื่อมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานใช้บังคับอยู่) 2)นายจ้างจะทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับ

สภาพการจ้างที่มีอยู่(ขัดหรือแย้งกับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่มีอยู่)ไม่ได้ 3)เว้นแต่สัญญาจ้างนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า ปัญหา พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518มาตรา20บัญญัติไว้เพียงว่านายจ้างจะทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมิได้บัญญัติให้ชัดเจนว่าหมายถึงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องที่ย่อมหมายถึงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีได้เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องด้วยซึ่งหากเป็นเช่นนี้ผลจะเป็นว่าเมื่อมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วจะตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันเองไม่ได้เว้นแต่แก้ไขแล้วเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า ปัญหาดังกล่าวคำพิพากษาศาลฎีกาที่5506/2538ได้วินิจฉัยชัดเจนว่ามาตรา20เป็นกรณีต่อเนื่องจากมาตรา19ซึ่งเป็นเรื่องของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอันเกิดจากข้อเรียกร้องดังนั้นมาตรา20จึงเป็นเรื่องห้ามนายจ้างมิให้ทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีผลดังนี้ 1)ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากข้อเรียกร้องนายจ้างจะตกลงกับลูกจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันเองไม่ได้เว้นแต่ 1.1)ข้อตกลงนั้นเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า 1.2)ฝ่ายที่ประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงยื่นข้อเรียกร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 2)ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีได้เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องอาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ทางใดทางหนึ่งดังนี้ 2.1)ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแก้ไขเปลี่ยนแปลง 2.2)ฝ่ายที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงยื่นข้อเรียกร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 2.3)การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่5506/2538นั้นไม่ปรากฏว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ใช้บังคับอยู่นั้นเกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องดังนั้นนายจ้างกับลูกจ้างจึงสามารถตกลงกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เมื่อใดที่ซึ่งเป็นลูกจ้างได้ตกลงกับนายจ้างให้เปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยให้ยกเลิกระเบียบการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับพนักงานฝ่ายบริหารแล้วการตกลงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแม้ว่าจะขัดหรือแย้งกับข้อ

ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีอยู่เดิมก็ไม่ขัดต่อมาตรา20ข้อตกลงดังกล่าวสามารถ
บังคับได้และมีผลผูกพันใจทกซึ่งทำข้อตกลงด้วย รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์